

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4712/2542

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
ายวิจิตร สีฤทธิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 195, มาตรา 212

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 50

พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรคสองที่ระวางโทษหนักขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 50 วรรคหนึ่ง มุ่งหมายเฉพาะผู้ซึ่งกระทำความผิดตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ไม่มิสัญชาติไทย เมื่อจำเลยผู้ซึ่งกระทำความผิดเป็นผู้มิสัญชาติไทย จึงไม่ต้องด้วยมาตรา 50 วรรคสอง คงเป็นความผิดตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง เท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยตามมาตรา 50 วรรคสอง นั้นไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขบทความผิดให้ถูกต้องแต่ศาลล่างวางโทษมาเหมาะสมแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่แก้โทษให้เบาลง

พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรคสองที่ระวางโทษหนักขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 50 วรรคหนึ่ง มุ่งหมายเฉพาะผู้ซึ่งกระทำความผิดตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ไม่มิสัญชาติไทย เมื่อจำเลยผู้ซึ่งกระทำความผิดเป็นผู้มิสัญชาติไทย จึงไม่ต้องด้วยมาตรา 50 วรรคสอง คงเป็นความผิดตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง เท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยตามมาตรา 50 วรรคสอง นั้นไม่ถูกต้อง

ต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขบทความผิดให้ถูกต้องแต่ศาลล่างวางโทษมาเหมาะสมแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่แก้โทษให้เบาลง

(ชนะ ภาสกานนท์-เจริญ หัตถกรรม-สุวัตร์ สุขเกษม)

ศาลจังหวัดมหาสารคาม - นายวีรพงษ์ ศิริกานต์นนท์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชวลิต สุจริตกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>